马山县白山镇电力大厦路口“2·24” 一般道路交通事故调查报告

发布时间：2023-06-08 17:25 来源：马山县应急管理局 【字体：大 中 小】

2023年2月24日12时06分，在马山县白山镇金伦大道电力大厦路口发生一起一辆重型自卸货车与一辆二轮电动车发生刮碰，造成二轮电动车辆损坏的交通事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，马山县人民政府成立路口“2·24”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由县应急局牵头，县政府办、公安局交管大队、交通运输局、人民政府等单位和部门相关人员组成，全面负责事故调查工作，同时邀请县检察院和县纪委监委派员参加事故调查工作。事故调查组坚持“求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅相关资料、询问相关人员和综合分析，查清了事故的经过、原因、人员死亡和直接事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。

一、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过。

2023年2月24日12时06分许，杨*城驾驶桂AQ0**9号重型自卸货车（载马山南华糖厂滤泥约40吨，盖绿色帆布），沿G210国道由北向南汽车总站方向行驶，至国道210线3265km+300m（马山县白山镇金伦大道电力大厦路口）处时，适有韦*花同向驾驶的马山5**25号（临时车AQ0**9号重型自卸货车右侧发生碰撞，致韦翠花及其驾驶的马山5**25号（临时车牌）二轮电动车倒地，桂AQ0**9号重型自卸货车碾压韦*花马山5**25号（临时车牌）二轮电动车损坏的道路交通事故。据桂AQ0**9号重型自卸货车驾驶人杨*城口述，事故发生时他未感觉到有车辆碰撞驶离现场，直到被公安机关人员拦截后，才知道发生了事故。

（二）应急处置情况。

事故发生后，路过群众当即电话报警，随后，县交管大队、县应急管理局、120急救中心和白山镇政府等部门领导及工作人员相继赶援和应急处置工作，事故现场未造成交通中断和堵塞，未引发社会不稳定事件。同时，县公安交管大队及时通过技术手段查缉肇事车辆，于蕃村路段将杨*城及其驾驶的桂AQ0**9号重型自卸货车查获。

二、事故相关情况

（一）事故车辆的基本情况。

1. 桂AQ0**9号重型自卸货车，车辆所有人：广西南宁东湖运输有限公司（以下简称东湖运输公司），地址：广西宾阳县黎塘工业集中区号房。车辆保险情况：强制保险单号：ANAN341CTP******704X，商业保险单号：ANAN341Y20******120E，投保公司为中国太平洋财产保险股份有

2. 马山5**25号（临时车牌）二轮电动车（以下简称：二轮电动车），车主：蓝*贵，地址：马山县白山镇大同村弄力屯**号，未参加

（二）事故单位基本情况。

广西南宁东湖运输有限公司，成立于2013年11月21日，持营业执照（统一社会信用代码为914501**********81（2-1）），注册地址为区服务中心综合楼*号楼***号房，法定代表人为杨*景，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为普通货运、汽车贸易车租赁、装卸搬运、货运仓储（除储存危险品）、机械设备租赁、土石方工程、船务代理***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可本为壹佰万元整，营业期限为2013年11月21日至2033年11月20日。持《道路运输经营许可证》，道路运输经营许可证号：桂交运管许可南字期至2025年10月17日，发证机关为宾阳县交通运输局，经营范围为普通货运、货物专用运输（罐式）。

（三)事故车辆驾驶人的基本情况。

1.韦翠花，马山5**25号（临时车牌）二轮电动车驾驶人，女，65岁，壮族，身份证号：452127**********，住址：广西马山县白山

2. 杨*城，桂AQ0**9号重型自卸货车驾驶人，男，31岁，汉族，身份证号：452123**********，住址：广西宾阳县黎塘镇补塘村委为B2E类，驾驶证号：452123**********，档案编号：45010******1，初次领证日期为2015年3月9日，有效期至2031年3月9日，驾驶证发交通警察支队；持《道路运输从业人员资格证》，证号为452123**********，档案编号：45010******7，初次领证日期是2015年12月11日，核发机关为南宁市交通运输局。

（四）事故道路基本情况。

事故现场位于国道210线3265km+300m处（马山县白山镇金伦大道电力大厦路口）附近，道路呈南北走向，南往马山县汽车总站方向，路划有中心双虚线，两边都划有单虚线，分为四条行车道，车道宽度均为350cm，东西两侧有路肩，路肩宽度均为135cm，西侧路边划有停车完好干燥，道路平直，视线良好，路口有监控。

（五）事故原因分析

1.杨*城驾驶机件不符合技术标准（桂AQ0**9号重型自卸货车制动系效能、行驶系效能不符合技术标准）等具有安全隐患的机动车上未立即停车，未保护现场，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车”以及第七十条“在道路上发生交通事故，车辆驾驶人应当立身伤亡的，车辆驾驶人应当立即抢救受伤人员，并迅速报告执勤的交通警察或者公安机关交通管理部门.....”的规定，其违法行为对发生当，根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第（二）项的规定，杨*城负该

2.韦*花驾驶电动车未实行右侧通行，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十五条“机动车、非机动车实行右侧通发生道路事故所起的作用相当，根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第该事故的同等责任。

（六）其他有关情况。

1. 桂AQ09号重型自卸货车驾驶员杨泰城血液乙醇含量、毒品含量鉴定情况。**

经广西金桂司法鉴定中心司法鉴定，杨泰城血液中未检出乙醇成分；未检出06-单乙酰吗啡、吗啡、可卡因、苯甲酰爱康宁、甲基苯丙氧基甲基苯丙胺(MDMA)、3，4-亚甲二氧基苯丙胺(MDA)、氯胺酮成分。

2.马山525号（临时车牌）普通二轮电动车驾驶员韦*花血液乙醇含量、毒品含量鉴定情况。**

经广西金桂司法鉴定中心司法鉴定，韦*花血液中未检出乙醇成分；未检出06-单乙酰吗啡、吗啡、可卡因、苯甲酰爱康宁、甲基苯丙氧基甲基苯丙胺(MDMA)、3，4-亚甲二氧基苯丙胺(MDA)、氯胺酮成分。

3.桂AQ09号重型自卸货车安全性能鉴定情况。**

经广东中智痕迹司法鉴定所司法鉴定：桂AQ0**9号重型自卸货车制动系效能不符合技术标准、行驶系效能不符合技术标准、转向系效装置可以正常点亮。

4.马山525号（临时车牌）二轮电动车检验情况。**

经广东中智痕迹司法鉴定所司法鉴定：马山5**25号（临时车牌）二轮电动车制动系效能、转向系效能符合技术标准，各照明信号装置

三、事故造成人员伤亡情况及直接经济损失

（一）事故造成人员伤亡情况。

韦*花，女，65岁，壮族，家庭住址为广西马山县白山镇大同村弄力屯**-*号，马山5**25号（临时车牌）二轮电动车驾驶员，在事故中

（二）事故直接经济损失。

事故造成直接经济损失42.73万元人民币。

四、事故原因及性质

（一）直接原因。

一是杨*城驾驶机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车上道路行驶，在通过十字路口时不注意观察路面情况，未确保安全畅通的情况下通行，发生事故后未立即停车，保护现场，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，对事故的发生负有责任。二是韦*花驾驶非机动车未实行右侧通行，未确保安全畅通的情况下通行，致使两车发生刮撞造成其当场死亡。

（二）事故性质。

经调查认定，马山县白山镇电力大厦路口“2·24”一般道路交通事故为一起生产经营性道路交通责任事故。

五、责任认定及处理建议

（一）杨*城，男，广西南宁东湖运输有限公司桂AQ0**9重型自卸货车驾驶人，安全防范意识淡薄，驾驶具有安全隐患的机动车上道路行驶，未确保安全的情况下通行，发生交通事故后未立即停车，保护现场，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，对事故的发生负有责任，由马山县公安局交通管理大队按有关规定处理。

（二）韦*花，女，马山5**25号（临时车牌）二轮电动车驾驶员，驾驶非机动车未实行右侧通行，且在行驶中未能确保安全的情况下通行，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十五条，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（三）经调查，广西南宁东湖运输有限公司切实履行安全生产管理职责，已建立健全安全生产管理制度，并按要求进行隐患排查；该企业制定了培训计划，并建立有培训档案，如实记录培训日期、参加培训人员等，该企业安全生产主体责任落实基本到位，对本次事故的发生不负责任。

六、调查发现的其他问题及处理建议

（一）广西南宁东湖运输有限公司虽已制定安全生产管理制度，并按要求进行隐患排查，但排查不到位，未能及时发现并消除营运车辆事故车辆机件不符合技术标准的情况，建议移交属地管理部门另案依法处理。

（二）杨*景，男，广西南宁东湖运输服务有限公司法定代表人，未按规定履行企业主要负责人安全生产工作职责，督促检查本单位安全生产工作及时发现并消除事故车辆制动系效能、行驶系效能不符合技术标准等事故隐患，对事故发生负有责任，建议移交宾阳县应急管理局另案依法处理。

七、事故防范及整改措施建议

针对该起事故暴露出的问题，为深刻汲取事故教训，进一步规范企业的安全管理和道路交通工作，有效防范和遏制类似事故发生，提出以下建议：

（一）进一步落实企业安全生产主体责任。广西南宁东湖运输有限公司要认真汲取事故教训，举一反三，在日常安全管理中加强车辆和驾驶员安全意识，提高遵纪守法自觉性，杜绝“带病车辆”上路运行等各类交通违法行为。

（二）要加强道路交通路面执法管控力度。公安交管部门、交通运输部门要加大对货运车辆的检查巡查力度，严格执法，严厉打击不安全驾驶等各类交通违法行为，预防此类道路交通事故的发生。

（三）加大对驾驶员的安全管理和培训力度。交通管理部门及企业单位要加大对驾驶员的安全知识教育培训力度，提高驾驶人员驾驶文明行、文明出行意识，交通运输行政主管部门要督促加强对货运车辆从业人员的安全生产教育和培训工作，保证从业人员具备必要的安全生产知识、安全操作意识和突发事件应急处置能力，确保企业安全生产平稳推进。

马山县白山镇电力大厦路口“2·24”

一般道路交通事故调查组

2023年6月2日

桂公网安备 45012402000023号　桂ICP备2020008605号-2　政府网站标识码：4501240003